

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN PROFESIONAL — SMART PROJECTS

El presente documento establece los términos y condiciones que regulan la participación en el programa **"Smart Projects"**, organizado por **FOO TALENT GROUP E.I.R.L.**, con R.U.C. N.º 10465272398, con domicilio en Av. 26 de Julio 4272, Oficina 101, Huancayo, Perú, en adelante, **"La Empresa"**.

La persona que se postula, realiza el pago de evaluación, accede o participa en el programa, en adelante, **"el Participante"** o **"el Aspirante"**, declara haber leído, entendido y aceptado íntegramente los presentes términos y condiciones.

1. Naturaleza del Programa (Autoformación Profesional)

Smart Projects es un programa de **autoformación profesional** basado en un **entorno real de aprendizaje**.

A diferencia de una simulación laboral tradicional, este espacio está diseñado para que los participantes desarrollen competencias técnicas, estratégicas y blandas enfrentando retos prácticos de la industria IT, con un fuerte componente de evaluación, retroalimentación personalizada y mejora continua.

El programa tiene fines **exclusivamente formativos, académicos y de autodesarrollo profesional**.

La participación en Smart Projects **no constituye** relación laboral, relación de dependencia, vínculo societario, prestación de servicios, pasantía (remunerada o no remunerada), promesa de contratación, oferta de empleo ni intermediación laboral entre La Empresa y el Participante. La experiencia se enmarca estrictamente en un contexto de práctica guiada y aprendizaje colaborativo.

2. Objeto del Programa

El programa busca acompañar a los participantes en un proceso de inmersión práctica donde aplicarán sus conocimientos para resolver requerimientos y casos de estudio, actuando como un equipo multidisciplinario.

El objetivo principal es potenciar las habilidades de ejecución, criterio de producto, calidad técnica y trabajo en equipo, brindando una experiencia formativa que replica la dinámica de los entornos digitales reales, pero con un enfoque 100% pedagógico.

3. Proceso de Ingreso por Fases (Nuevo Modelo de Admisión)

El ingreso a Smart Projects no es automático ni inmediato. Se realiza a través de un **proceso de admisión por fases** diseñado para asegurar que los participantes seleccionados compartan un nivel de compromiso y competencia alineado con la dinámica del programa.

No todos los postulantes avanzan. La empresa se reserva el derecho de admisión en cada una de las siguientes etapas:

Fase	Descripción
1. Registro	El aspirante completa el formulario de postulación, declarando su experiencia, rol deseado (Producto, UX/UI, Frontend, Backend, QA) y motivación para participar en el programa.
2. Aprobación de Perfil	El equipo de La Empresa revisa la información proporcionada y selecciona a los perfiles que mejor se ajustan a los requerimientos de la cohorte. Esta fase es eliminatoria.
3. Acceso a Evaluación	Si tu perfil es aprobado, se te habilitará el acceso a la siguiente fase. Para continuar, deberás abonar un monto de USD 20 (veinte dólares estadounidenses). Este pago cubre los costos administrativos de la organización, la aplicación de la prueba técnica y la elaboración de un feedback detallado y personalizado sobre tu desempeño.
4. Entrevista	Realizarás una entrevista virtual donde analizaremos tu criterio, comunicación, alineación de expectativas y disponibilidad.
5. Desafío Técnico	Simulación de una situación real o prueba técnica específica para tu rol (puede incluir resolución de problemas, diseño, coding o estrategia de producto).
6. Resultado	Recibirás tu evaluación final y el estado de ingreso al programa. Si resultas seleccionado, se te asignará a un equipo y proyecto. Si no resultas seleccionado, recibirás igualmente el feedback de tu desempeño para que puedas seguir mejorando.

4. Pago de Acceso a Evaluación y No Garantía de Ingreso

El pago de USD 20 (veinte dólares estadounidenses) corresponde exclusivamente al derecho a participar en las fases de Entrevista y Desafío Técnico, así como a la recepción del feedback profesional especializado.

Este pago NO GARANTIZA el ingreso al programa Smart Projects. La admisión final estará sujeta al desempeño demostrado por el aspirante durante el proceso de evaluación y a la disponibilidad de cupos en la cohorte correspondiente.

En caso de no resultar admitido, el monto abonado no será reembolsable, dado que el servicio de evaluación, revisión de prueba técnica y entrega de feedback ya habrá sido ejecutado y consumido por el aspirante.

5. Información Verídica

El Participante declara que toda la información proporcionada durante su postulación y proceso de admisión es real, exacta, actual y verificable.

La entrega de información falsa, engañosa o inconsistente dará lugar a la cancelación automática de la postulación o al retiro del Participante del programa, sin derecho a reclamo alguno.

6. Duración y Dedicación

Una vez admitido, el programa tiene una duración estimada de **treinta y cinco (35) días hábiles**, pudiendo extenderse por 15 días adicionales según la complejidad de los entregables académicos definidos por La Empresa.

El Participante se compromete a gestionar su tiempo para cumplir con los hitos del programa, entendiendo que el valor formativo depende directamente de su involucramiento y constancia. El huso horario de referencia para las sesiones sincrónicas será el de **Argentina, Buenos Aires (GMT-3)**.

7. Compromiso y Normas de Conducta

El Participante se compromete a mantener una conducta respetuosa, ética y profesional durante todo el proceso.

Se considerará incumplimiento grave, entre otros:

- Trato ofensivo, discriminatorio o agresivo hacia otros participantes, mentores o staff.
- Plagio, falsificación o apropiación indebida de trabajo ajeno.
- Falta de respuesta reiterada hacia los compañeros de equipo o líderes de proyecto.
- Incumplimiento injustificado de los plazos de entrega estipulados. (El Participante debe comunicar posibles retrasos de forma anticipada y justificada).

- Inasistencias no justificadas. Cada participante podrá faltar justificadamente un máximo de 4 veces durante todo el programa; superado ese límite, será retirado.

La Empresa podrá aplicar medidas proporcionales, incluyendo advertencias, restricciones, suspensión temporal o **expulsión definitiva del programa**.

8. Retiro Voluntario y Expulsión

- **Retiro voluntario:** El Participante podrá solicitar su retiro mediante comunicación escrita y justificada. El aviso previo es requisito inexcusable para poder postular a futuras ediciones. Si el Participante abandona intempestivamente (sin aviso), **no podrá volver a postularse en ediciones futuras** convocadas por La Empresa.
- **Expulsión:** En caso de expulsión por incumplimiento de estos términos, el Participante **no recibirá certificación alguna** y perderá el acceso al proyecto y a los recursos del programa.

9. Entorno de Aprendizaje y Confidencialidad

Dentro del espíritu de **autoformación profesional** y **entorno real de aprendizaje**, los proyectos y casos de estudio desarrollados durante Smart Projects están basados en requerimientos simulados o adaptados con fines estrictamente pedagógicos.

Si en el desarrollo del programa se utilizan datos o contextos proporcionados por terceros colaboradores (representantes de actividades), estos serán tratados bajo acuerdos de confidencialidad específicos. **La Empresa asume la responsabilidad primaria sobre el cumplimiento normativo de dichos datos**, y el Participante actuará siempre bajo la estricta supervisión y directrices de La Empresa, liberándolo de la responsabilidad legal directa frente a terceros, siempre que el Participante haya actuado conforme a las instrucciones recibidas.

El Participante se compromete a no divulgar información interna del programa, metodologías o datos de los casos de estudio fuera del entorno académico.

10. Propiedad Intelectual de los Proyectos

- **De los materiales de La Empresa:** Todas las metodologías, recursos, frameworks y contenidos utilizados son propiedad de Foo Talent Group y no podrán ser comercializados ni redistribuidos por el Participante.
- **De los trabajos del Participante:** La autoría de los entregables, soluciones y proyectos desarrollados durante el programa corresponde al Participante o al equipo de Participantes que los haya creado. La Empresa podrá utilizar dichos proyectos exclusivamente con fines de portafolio institucional y difusión formativa, **sin fines comerciales ni de lucro**, y siempre respetando y

reconociendo la autoría colectiva o individual del Participante. Si el Participante es expulsado o abandona, pierde el derecho a continuar participando en el proyecto final, el cual podrá ser finalizado por el resto del equipo, sin que ello implique la pérdida de su autoría sobre los aportes que haya realizado.

11. Evaluación y Certificación

La certificación final **no es automática**. Para obtenerla, el Participante deberá:

- Cumplir con los entregables esenciales del programa.
- Participar activamente en el **Demo Day** (presentación final del proyecto).
- Alcanzar el puntaje mínimo establecido en la rúbrica de evaluación.

Si el equipo no alcanza los criterios mínimos en el Demo Day, se otorgará **una última oportunidad de corrección** dentro de un plazo determinado. Si no se subsanan las observaciones, el Participante no obtendrá la certificación.

En caso de expulsión o abandono injustificado, no se emitirá constancia ni certificado alguno.

12. Requisito de Edad

Para participar en Smart Projects, el aspirante debe ser **mayor de 18 años**. El Participante declara y garantiza cumplir con este requisito.

13. Modificaciones del Programa

La Empresa podrá realizar ajustes razonables en el cronograma, herramientas, metodología o fechas cuando ello sea necesario para el correcto desarrollo académico del programa. Dichos cambios no constituyen incumplimiento siempre que no desnaturalicen la propuesta formativa ofrecida.

14. Limitación de Responsabilidad

La Empresa se compromete a brindar el programa conforme a su enfoque formativo. Sin embargo, el Participante reconoce que:

- El programa **no garantiza empleo, contratación, ingresos, ascensos ni colocación laboral**.
- Los resultados dependen del nivel de compromiso, dedicación y habilidades previas del propio Participante.
- La Empresa no será responsable por decisiones personales, académicas o profesionales tomadas por el Participante a partir de su experiencia en el programa.

15. Protección de Datos Personales

El tratamiento de los datos personales del Participante se regirá por la Política de Privacidad de La Empresa, la cual forma parte integrante de los presentes términos. Al postularse, el Participante autoriza el tratamiento de sus datos conforme a las finalidades informadas y a la normativa aplicable.

16. Ley Aplicable y Jurisdicción

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República del Perú. Cualquier controversia será sometida a la jurisdicción de los jueces y tribunales competentes de Perú.

17. Aceptación

Al postularse, realizar el pago de acceso a la evaluación, o participar en Smart Projects, el Participante declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente los presentes Términos y Condiciones.